TUNISIE TRADENET

شبكة تونس للتجارة

Politique de Signature de la facture électronique

Date : 13/01/2020
Version 2.0
Nombre de pages : 10

Table des matières

1. Version du document 3
2. Objet du document 3
3. Politique de signature électronique 3
4. Acteurs 6
5. Signature électronique et validation 8
6. Politique de confidentialité 9
7. Dispositions juridiques 10
8. Certificat ayant signé le présent document 10

1. Version du document

N° version	Date	Remarque et description des modifications
1.0	09/03/2018	Version initiale OID 2.16.788.1.2.1
2.0	13/01/2020	OID 2.16.788.1.2.1.1

2. Objet du document

La signature électronique apposée sur un ensemble de données permet de garantir l'intégrité des données transmises et l'authenticité de leur émetteur.
Une politique de signature est un document décrivant les conditions de recevabilité d'un fichier sur lequel sont apposées une ou plusieurs signatures électroniques dans le cadre d'échanges électroniques prédéfinis.
Le présent document, « Politique de Signature de la facture électronique », décrit ces conditions dans le cadre des échanges électroniques entre l'émetteur de la facture et la plateforme el fatoora.
Ce document est destiné :

- aux adhérant à la plateforme el fatoora ;
- aux éventuels prestataires et partenaires participant à ces échanges pour le compte des émetteurs des factures électroniques.

3. Politique de signature électronique

3.1. Champ d'application

La présente politique de signature s'applique aux abonnés du réseau el fatoora dont l'instruction mentionne l'application des dispositions de l'article 22 la loi des finances 2016 et de l'article 46 de la loi des finances 2019 :

Clarification de l'obligation de facturation pour les personnes exerçant des professions non commerciales et encouragement à l'utilisation de la facturation électronique
Art. 22 :
1) Est ajouté à l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un paragraphe II bis ainsi libellé :
II bis. Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales sont tenues d'émettre des notes d'honoraires au titre des services qu'elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par le paragraphe II du présent article, s'appliquent aux notes d'honoraires.
Sont également applicables aux services réalisés par les personnes susvisées les dispositions de l'avant dernier paragraphe du paragraphe II du présent article.
1 bis) Est ajouté au numéro 11 de l'article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :
ces dispositions s'appliquent aux services réalisés par les personnes visées par le paragraphe II bis de l'article 18 du présent code.
2) Est ajoutée l'expression « une note d'honoraires » ou « des notes d'honoraires » selon le cas, après l'expression « des factures » ou « des factures d'achat » là où elle se trouve au deuxième alinéa du paragraphe 1 ter et à l'alinéa « a » du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du paragraphe I de l'article 9 et au paragraphe I ter de l'article 11 et aux paragraphes 1 et 2 du paragraphe III de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, et ce, en tenant compte des différences dans l'expression.

3) Est ajouté à l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un paragraphe II ter ainsi libellé :
II ter. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par le paragraphe II susmentionné, formées d'un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.
La facture électronique doit :
- comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire du service,
- être enregistrée auprès de l'organisme autorisé à cette fin,
- comporter une référence unique délivrée par l'organisme autorisé à cette fin.
Les conditions et les procédures de l'émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental.
La facturation électronique est obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l'Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du présent article au titre des autres opérations qu'elles effectuent.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l'administration fiscale accompagnée d'une attestation délivrée par l'organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leurs factures électroniques à condition qu'elles comportent les mentions suivantes :
- La référence de l'enregistrement auprès de l'organisme autorisé ;
- La signature et le cachet de l'émetteur de la facture.
4) Est remplacée l'expression « les paragraphes II et III » mentionnée à l'article 59 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par l'expression « les paragraphes II, II bis, II ter et III ».
5) Est ajoutée après l'expression « et ses factures » mentionnée au premier paragraphe de l'article 8 du code des droits et procédures fiscaux l'expression suivante :
et ses notes d'honoraires ou les documents et actes en tenant lieu.
6) Est ajoutée après le terme « facture » ou le terme « des factures » mentionné à l'article 94 et aux premier et deuxième paragraphes de l'article 95 et par l'article 96 du code des droits et procédures fiscaux l'expression « ou note d'honoraires » ou l'expression « ou des notes d'honoraires » suivant le contexte et en tenant compte des différences dans l'expression.
(Page 3144 *Journal Officiel de la République Tunisienne* — 29 décembre 2015 N° 104)

Ainsi qu'aux dispositions de l'article 3 du Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage.

Art. 3 - La facture électronique doit comporter la signature électronique de l'émetteur de la facture ou de la personne autorisée à cet effet par l'émetteur de la facture, conformément à la législation et réglementation en vigueur en matière de certification électronique ainsi que la signature électronique de l'organisme autorisé.
La facture électronique doit comporter également une référence unique et lisible délivrée par l'organisme autorisé.

De même que l'article 46 de la loi des finances 2019

Elargissement du domaine d'utilisation des factures électroniques
Art. 46 - Est ajouté à la suite du quatrième sous paragraphe du paragraphe II ter de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un sous paragraphe ainsi libellé : L'émission des factures électroniques est également obligatoire pour les ventes des médicaments et des hydrocarbures entre les professionnels à l'exception des commerçants détaillants.
(Page 4542 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018N° 104)

3.2. Identification

La présente politique de signature est identifiée par l'OID (Object IDentifier) : 2.16.788.1.2.1.1
Cette référence figure dans les données signées conformément au paragraphe 5.2.2 de ce document afin d'attester du régime sous lequel le signataire signe la facture électronique.
L'OID de la présente politique de signature est modifié à chaque application de toute évolution ayant un impact majeur sur conditions de signature des factures électronique émises.

3.3. Publication du document

La présente politique est publiée après approbation formelle de Tunisie TradeNet et apposition d'une signature électronique.
La présente politique est consultable sur le site web de Tunisie TradeNet : www.tradenet.com.tn

3.4. Processus de mise à jour

3.4.1. Prise en compte des remarques

Toutes les remarques, ou souhaits d'évolution, sur la présente politique sont à adresser par courriel à l'adresse suivante : contact@elfatoora.tn
Ces remarques et souhaits d'évolution sont examinés par la société Tunisie TradeNet qui engage si nécessaire le processus de mise à jour de la présente politique de signature.

3.4.2. Information des acteurs

Les informations relatives à la version courante de cette politique et aux versions antérieures sont disponibles sur le site de Tunisie TradeNet (www.tradenet.com.tn).
La publication d'une nouvelle version de la politique de signature consiste à mettre en ligne les éléments suivants :

- la politique de signature au format PDF ;
- l'identifiant de la politique de signature (OID) ;
- l'empreinte de la politique de signature ;
- l'algorithme de hachage utilisé pour réaliser l'empreinte de la politique de signature ;
- la valeur de la signature apposée sur la politique de signature ;
- l'algorithme de hachage et de chiffrement utilisé pour réaliser la signature de la politique de signature ;
- la date et l'heure d'entrée en vigueur de la politique de signature.

3.5. Entrée en vigueur et période de validité

Cette nouvelle version de la politique de signature entre en vigueur à compter du 15/03/2018 après sa mise en ligne sur le site Internet de Tunisie TradeNet, et reste valide jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle version.

Le délai entre publication et entrée en vigueur est mis à profit par les établissements assujettis pour prendre en compte les changements et mettre à jour, dans leurs applications de signature, la référence à la politique courante.

4. Acteurs

4.1 Les émetteurs des factures

Le rôle des émetteurs des factures consiste à :

- apposer leur signature électronique sur le fichier xml objet de la facture électronique ;
- s'assurer que la facture électronique signée est transmise à la plateforme el fatoora.

Pour apposer une signature électronique sur une facture électronique, les signataires des établissements émetteurs des factures électroniques disposent d'un certificat de signature et d'un outil de signature.
La qualité d'un signataire ne figurant pas dans son certificat, seuls les signataires préalablement enregistrés sur la plateforme el fatoora peuvent engager leur établissement en émettant des factures électroniques et ce en y apposant leur signature électronique.

4.2. La plateforme el fatoora

Le rôle de la plateforme el fatoora consiste à :

- vérifier la validité de la signature électronique et du certificat ayant servi à sa création ;
- vérifier l'habilitation du signataire à émettre une facture électronique au nom de son établissement ;
- vérifier la cohérence des données transmises ;
- sauvegarder la facture émise par la signataire ;
- affecter une référence unique à la facture électronique ;
- affecter un cachet électronique visible à la facture électronique ;
- signer électroniquement la facture électronique sous sa forme finale.

4.3. Obligations des émetteurs des factures électroniques

4.3.1. Environnement du poste de travail

L'opération de création de la signature doit être réalisée sur des postes de travail contrôlés et sécurisés.
L'établissement s'assure que les postes de travail de ses représentants sont protégés notamment contre l'utilisation frauduleuse de leur identité et de leur outil de signature dans le cadre des applications dont la présente politique de signature fait objet.

4.3.2. Choix des signataires

Chaque établissement émetteur de factures électronique devra désigner un « super utilisateur » lequel est identifié par sa carte de signature électronique et qui devra inscrire sur un portail web dédié les éléments identifiant les certificats des personnes autorisées à signer au nom de l'établissement

4.4. Obligations du signataire des factures électroniques

4.4.1. Vérification des données à signer

Le signataire d'un établissement contrôle les données qu'il va signer avant d'y apposer sa signature.

4.4.2. Type de certificat utilisé

Le signataire d'un établissement utilise un certificat de signature selon les dispositions de la loi en vigueur.

4.4.3. Protection du support du certificat

Le signataire prend toutes les mesures nécessaires pour protéger l'accès à son certificat et aux données secrètes associées, notamment le support qui lui a été remis (carte à puce, dongle, token, …) et le code PIN associé.

4.4.4. Révocation du certificat

Le signataire d'un établissement demande dans les plus brefs délais à l'organisme émetteur de son certificat la révocation de celui-ci en cas de perte, de vol, de compromission ou de simple suspicion de compromission de sa clé privée.

4.5. Obligations de Tunisie TradeNet

4.5.1. Données de Vérification

Pour effectuer les vérifications, le service de validation utilisé par Tunisie TradeNet utilise les données transmises par les émetteurs des factures électroniques concernant les habilitations de leurs signataires, ainsi que des données publiques relatives aux certificats des signataires, les services OCSP.
Il est à noter qu'un délai variable s'applique entre le moment où est demandée la révocation d'un certificat et le moment où la liste des certificats révoqués est mise à disposition du public. Tunisie TradeNet ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une validation de signature effectuée pendant ce délai de latence.

4.5.2. Protection des moyens

Tunisie TradeNet s'assure de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la protection des équipements utilisés pour les services de validation.
Les mesures prises concernent à la fois :

- la protection des accès physiques et logiques aux équipements aux seules personnes habilitées ;
- la surveillance et le suivi du service.

4.5.3. Journalisation

Tunisie TradeNet s'assure de la conservation des traces relatives :

- à la circulation des échanges au sein du réseau el fatoora tels que le paramétrage des signataires par le « super utilisateur » ;
- à la conservation de la facture initiale reçue.
- à la conservation de la facture électronique sous sa forme finale.

4.5.4. Reprise en cas d'interruption de service

Tunisie TradeNet s'assure de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la reprise d'activité en cas d'interruption de service d'un des composants nécessaires aux tâches dont elle a la responsabilité.
Elle s'assure en particulier que ces moyens font l'objet de tests à intervalles réguliers.

4.5.5. Assistance aux établissements

Les établissements peuvent s'adresser par courriel aux correspondants de Tunisie TradeNet pour toute information complémentaire ou pour signaler tout dysfonctionnement à l'adresse suivante :
contact@elfatoora.tn
ou par téléphone au numéro 71 861 712
ou par fax au 71 861 141

5. Signature électronique et validation

5.1 Données signées

Les données signées sont composées des éléments suivants :
L'intégralité des données de la facture sous format xml. Les détails sont décrits dans un document technique à part « Spec signature vx.pdf »
Chaque fichier xml de facture électronique est signé à part.

5.2. Caractéristiques des signatures

Le format de signature suit le format de signature XADES en version v1.3.2 ou supérieure.

5.2.1. Type de signature

Les signatures électroniques apposées par les signataires des établissements émetteurs des factures électroniques sont de type : Signature enveloppée
Une facture électronique est constituée par un unique fichier XML contenant la balise « Signature ».

5.2.2. Norme de signature

Les signatures respectent la norme XAdES (ETSI EN 319 132-1).
Le format XAdES étant un format XML, le jeu de caractères imposé est UTF-8.
Conformément à la norme XAdES, les propriétés signées (SignedProperties / SignedSignatureProperties) contiennent les éléments suivants :

- le certificat du signataire (SigningCertificate) ;
- la date et l'heure de signature (SigningTime) ;
- la référence au présent document (SigningPolicyIdentifier) :
- OID de la présente politique de signature (SigPolicyId) ;
- valeur de condensé de la politique de signature calculé et algorithme de condensation utilisé (SigPolicyHash).

Une fois signé, le fichier xml ne fait plus l'objet d'aucun transcodage, et est envoyé vers la plateforme el fatoora sous la forme d'un flux binaire moyennant un canal de communication sécurisé (https, sftp, …).

5.3. Algorithmes utilisables pour la signature

5.3.1. Algorithme de condensation

Les algorithmes de condensation à utiliser sont SHA-256 au minimum.

5.3.2. Algorithme de chiffrement

Les algorithmes de chiffrement à utiliser sont RSA-2048 au minimum.

5.3.3. Canonicalisation

Cas d'une signature enveloppée :
L'algorithme de mise en forme canonique XML exclusive (identifié par l'URI **http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#**) est préconisé.

5.4. Conditions pour déclarer valide le fichier xml signé

Un fichier xml de facture électronique signé est considéré comme valide par la plateforme el fatoora lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- vérification positive de la signature électronique du signataire ;
- vérification positive de l'habilitation du signataire à envoyer des factures électroniques au nom de son établissement.

5.4.1. Vérification de la signature

La vérification de la signature porte sur :

- la vérification du respect de la norme de signature ;
- la vérification de l'appartenance du certificat du signataire à une famille de certificat reconnue par une autorité de confiance tel que l'Agence Nationale de Certification Electronique;
- la vérification du certificat du signataire et de tous les certificats de la chaîne de certification :
    - validité temporelle,
    - statut,
    - signature cryptographique ;
- la vérification de l'intégrité des données transmises par calcul de l'empreinte et comparaison avec l'empreinte reçue ;
- la vérification de la signature électronique apposée sur le fichier en utilisant la clé publique du signataire contenue dans le certificat transmis ;
- la vérification de l'identifiant de la politique de signature référencée.

5.4.2. Vérification des droits du signataire en fonction de données transmises

La vérification porte sur :

- l'identification du signataire à l'aide de son certificat et de son adresse de courriel ;
- la vérification des droits associés (habilitation) à ce certificat.

6. Politique de confidentialité

6.1. Communication des informations à des tiers

On entend par tiers, tout organisme n'étant pas dans la chaîne de traitement des factures électroniques.
La diffusion des informations à un tiers obéit aux dispositions de l'article 7 et 8 du décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage.

7. Dispositions juridiques

7.1. Loi associée

La présente politique de signature obéit aux dispositions de l'article 22 la loi des finances 2016 et du Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables sur le territoire tunisien.

8. Certificat ayant signé le présent document

Le certificat ayant servi à signer le présent document a été émis par l'Autorité Racine de Certification de Signature Electronique en Tunisie à savoir, l'Agence Nationale de Certification Electronique.

RAMZI BEJAOUI

Digitally signed by RAMZI BEJAOUI
Date: 2020.01.13 11:02:35 +01'00'